

1009943-73.2022.8.26.0286

Classe: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública

Assunto: Obrigações

Magistrado: Marcos Soares Machado

Comarca: Itu

Foro: Foro de Itu

Vara: Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... eletrônico dá notícia do furto da carcaça (fls. 10/11).

Logo, em razão do furto da carcaça do veículo em disputa, seria impossível ao autor apresentar a placa e o recorte do chassi à Autarquia.

Por outro lado, o artigo 126 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que "o proprietário de veículo irrecuperável, ou definitivamente desmontado, deverá requerer a baixa do registro, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itu

Foro de Itu

Juizado Especial Cível

Rua Madre Maria Theodora, 569, Itu-SP - cep 13301-904

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1009943-73.2022.8.26.0286

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - Obrigações

Requerente:

Bruno Ferreira

Requerido:

DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcos Soares Machado

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de ação visando condenação em obrigação de fazer consistente baixa definitiva de veículo automotor irrecuperável, cumulada com pedidos de declaração de inexigibilidade de débitos e repetição dobrada do indébito.

Passo ao julgamento imediato, porque a prova oral é absolutamente desnecessária para o julgamento da causa.

O pedido é procedente em parte.

Autor afirma ser proprietário do veículo Uno, placas ELK- 9603, sendo que, em junho de 2020, apesar os esforços do corpo de bombeiros e polícia militar, este foi totalmente incendiado. Aduz que por orientação dos bombeiros, deveria retirar o veículo da rodovia somente no dia seguinte aos fatos, em razão de riscos, contudo, quando retornou ao local, a carcaça do veículo havia sido furtada.

Por fim, sustenta que, em razão de não mais possuir as placas e o recorte do chassi, não foi possível realizar a baixa do veículo junto ao Detran.

A Autarquia, por sua vez, informa que não há recusa injustificada de sua parte ao

pedido do autor. Afirmar que existem exigências a serem cumpridas para que seja realizada a baixa definitiva do veículo, destacando a inexistência de pedido administrativo respectivo.

Em manifestação acerca da contestação, o autor confirma não ter realizado o pedido administrativo de baixa do veículo por força da ausência do chassi e placa do automóvel, itens necessários para o procedimento.

Pois bem. O boletim de ocorrência de fls. 12/14 demonstra a ocorrência do sinistro em que incendiado o veículo do autor, em 26 de maio de 2020, já o boletim de ocorrência eletrônico dá notícia do furto da carcaça (fls. 10/11).

Logo, em razão do furto da carcaça do veículo em disputa, seria impossível ao autor apresentar a placa e o recorte do chassi à Autarquia.

Por outro lado, o artigo 126 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que "o proprietário de veículo irrecuperável, ou definitivamente desmontado, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo CONTRAN, sendo vedada a remontagem sobre o mesmo chassi, de forma a manter o registro anterior". Assim, tendo em vista a ausência de pedido administrativo, é o caso de acolher em parte o pedido do autor apenas para autorizá-lo a efetuar o pedido administrativo de baixa definitiva do veículo, sem que apresente a placa e chassi físicos do veículo, apenas com a identificação do automóvel.

Ademais, em razão de inexistência de baixa definitiva do veículo, não se reconhece causa excludente de pagamento dos débitos a autorizar a repetição dos valores respectivos.

Em face do exposto, julgo procedente em parte o pedido para condenar o réu em obrigação de fazer, consistente em autorizar que o autor efetue o pedido administrativo de baixa definitiva do veículo, sem a apresentação de placa e chassi físicos, apenas com a identificação do automóvel.

Não há condenação em custas e honorários, nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95.

Prazo para interposição de recurso: 10 (dez) dias.

Eventual preparo decorrente da interposição de recurso inominado, em conformidade com o que dispõe o art. 54, Parágrafo único, da lei 9.099/95, "deverá observar a necessária atualização pela tabela prática dos valores da causa e eventualmente da condenação", compreenderá todas as despesas dispensadas em primeiro grau, consoante o item 12 do COMUNICADO CG nº 1530/2021: 12. No sistema dos Juizados Especiais, em caso de interposição do Recurso Inominado, deverá ser elaborada certidão antes da remessa dos autos ao Colégio Recursal. Ressalvada a hipótese de concessão de gratuidade da justiça, o preparo corresponderá: a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; b) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença, se líquido, ou sobre o valor fixado equitativamente pelo MM. Juiz de Direito, se ilíquido ou ainda 4% sobre o valor atualizado atribuído à causa na ausência de pedido condenatório; c) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais etc);. d) e os honorários do conciliador, caso tenha havido audiência de conciliação entre as partes do processo. O preparo será recolhido de acordo com os critérios acima estabelecidos independente de cálculo elaborado pela serventia que apenas será responsável pela conferência dos valores e elaboração da certidão para juntada aos autos.

P.R.I.

Itu, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA